



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

10 ביולי 2023

1643

כ"א בתמוז התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק אמנת הבנק האסייני לפיתוח, התשפ"ג-2023 1176

הצעת חוק אמנת הבנק האסייני לפיתוח, התשפ"ג-2023

הגדרות

1. בחוק זה –

- "אמנת הבנק" – ההסכם בדבר הקמת הבנק אשר נחתם במנילה ביום י' בכסלו התשכ"ו (4 בדצמבר 1965);
- "הבנק" – הבנק האסייני לפיתוח (Asian Development Bank).
2. לבנק תהיה אישיות משפטית בישראל בהתאם להוראות אמנת הבנק.
3. (א) שר האוצר, או מי שהוא הסמיך לכך, ייצג את המדינה לעניין חברותה בבנק.
- (ב) שר האוצר יביא לידיעת הממשלה תיקונים באמנת הבנק, טרם כניסתם לתוקף.
- (ג) בעת ביצוע תיקונים באמנת הבנק, למעט בעניינים כספיים ופיננסיים, יפעל שר האוצר בהסכמת שר החוץ ושר המשפטים.

דבריו הסבר

הן מדינות נתרמות הנמצאות באזור הפעילות של הבנק הכולל את כל אזור אסיה והאוקיינוס השקט. בעלי המניות הגדולים ביותר הם: ארה"ב, יפן, סין, הודו ואוסטרליה. בשנת 2022, פעילות הבנק, הכוללת בין השאר הלוואות, מענקים וסיוע טכני, הסתכמה בלמעלה מ-10 מיליארד דולרים בעבור פרויקטים במגוון תחומים דוגמת אנרגיה, בריאות, מוסדות פיננסיים, ממשל ותחבורה.

חברותה של ישראל בבנק תגדיל את הפוטנציאל לשיתוף פעולה בין חברות ישראליות לבין ממשלות וחברות ממדינות אסיה, בפרויקטים שיממן הבנק. פרויקטים של הבנק מהווים הזדמנויות עסקיות של מיליארדי דולרים בשנה לחברות מהמדינות החברות בבנק. חברותה של ישראל בבנק תאפשר גם לחברות ישראליות לנצל את ההזדמנויות האלה שהסתכמו ביותר מ-23 מיליארדי דולרים ברכש סחורות ושירותים של חברות פרטיות בשנת 2020.

ביום י"ד בניסן התשפ"ב (15 באפריל 2022) אישרה מועצת הנגידים של הבנק למדינת ישראל להצטרף כחברה בבנק בכפוף לעמידתה בדרישות ההצטרפות המפורטות באמנת הבנק – Agreement Establishing the Asian Development Bank (ADB Charter) משנת 1965 (להלן – אמנת הבנק) ובנוהלי ההצטרפות של הבנק.

תכליתו של החוק המוצע היא לאפשר למדינת ישראל לבצע את הוראות אמנת הבנק.

סעיפים מוצע לקבוע כי לבנק תהיה אישיות משפטית בישראל בהתאם להוראות אמנת הבנק. מוצע להוסיף הגדרות למונחים שנעשה בהם שימוש בחוק.

סעיף 3 בשל תפקידם של הבנקים לפיתוח בבניית מנגנונים פיננסיים שונים לתמיכה במדינות מתפתחות, מקובל בעולם כי משרד האוצר הוא המייצג

כללי מתחילת המאה ה-21 הכלכלות המתפתחות באסיה הן הצומחות ביותר בעולם – עם שיעור צמיחה ממוצע של מעל ל-7% בשני העשורים האחרונים. כמו כן, כאשר מרבית מדינות העולם סבלו מצמיחה כלכלית שלילית בשנת 2020 עקב משבר הקורונה, אזור אסיה חווה את ההתכווצות הקטנה ביותר בעולם בשנה זו. יתרה מכך, ההערכות הן שהאזור התאושש באופן משמעותי ביותר בשנת 2021, עם צמיחה ממוצעת צפויה של כ-5.5% לשנים 2022–2026.

מדינת ישראל רואה בפיתוח ובחיזוק הקשרים הכלכליים והמדיניים עם מדינות אסיה יעד אסטרטגי מהמדרגה הראשונה, זאת במטרה למצות את הפוטנציאל הגלום בקשרים אלה בעבור המשק הישראלי. בשנת 2017, כחלק מהמאמץ הישראלי להרחיב את קשרי המסחר עם מדינות אסיה, החלו לפעול יחד משרד האוצר ומשרד החוץ במאמץ לצרף את מדינת ישראל לבנק האסייני לפיתוח (ADB) (להלן – הבנק). הבנק הרב-צדדי לפיתוח השני בגודלו בהיקף ההשקעות השנתיות.

הבנקים הרב-צדדיים לפיתוח הם מוסדות פיננסיים בין-לאומיים שנוסדו על ידי מדינות במטרה להזרים השקעות למדינות מתפתחות, לקדם שגשוג כלכלי ולהילחם בעוני. הבנקים נמצאים בבעלות של המדינות החברות בהם, כאשר מספר המניות שכל מדינה רשאית להחזיק מחושב בהתאם לקריטריונים שונים. נכון לחודש יולי 2023, ישראל חברה בארבעה בנקים לפיתוח: קבוצת הבנק העולמי, קבוצת הבנק הבין-אמריקאי לפיתוח (IDB), הבנק האירופאי לשיקום ולפיתוח (EBRD) והבנק האסייני להשקעות בתשתיות (AIIB), אליו הצטרפה ישראל בשנת 2015.

הבנק הוקם בשנת 1966 על ידי ממשלות יפן וארצות הברית ומשרדיו הראשיים נמצאים במנילה שבפיליפינים. נכון לחודש יולי 2023, בבנק חברות 68 מדינות, 40 מתוכן

4. (א) כל עוד החברות של המדינה בבנק בתוקף, לבנק, לגידיו, לדירקטורים שלו וחליפיהם, לנושאי משרה בבנק, לעובדיו ולמומחים המבצעים משימות בעבור הבנק (בסעיף זה – נציגי הבנק). יהיו בישראל המעמד, החסינויות וזכויות היתר המפורטים באמנת הבנק והמובאים בתוספת.
- (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), פטור ממסוי בישראל כמפורט בסעיף 56 לאמנת הבנק והמובא בתוספת, יחול רק לגבי נציגי הבנק שאינם אזרחי מדינת ישראל.
5. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצוען של הוראות אמנת הבנק ולמילוי התחייבויותיה של המדינה על פיהן.

תוספת

(סעיף 4)

אמנת הבנק

פרק 8

מעמד, חסינויות, פטורים וזכויות יתר

ד ב ר י ה ס ב ר

שמירה על עצמאותו ובלי שהוא כפוף למצב המשפטי והמדיני במדינות שונות. זאת, בין השאר, בהתחשב בכך כי, מטבע הדברים, ארגון בין-לאומי בהכרח מתארח ופועל בשטחן הריבוני של מדינות. מוצע אפוא לקבוע בחוק את המעמד, החסינויות, הפטורים וזכויות היתר שניתנים לבנק ולבעלי התפקיד מטעמו כפי שהם מפורטים באמנת הבנק, בדומה לחקיקה בעניין בנקים בין-לאומיים אחרים שישראל חברה בהם כגון תקנות אמנת הבנק הבין-אמריקני לפיתוח (חסינות וזכויות יתר), התשל"ו-1976, תקנות אמנת הבנק האירופי לשיקום ולפיתוח (פרישה והשעיית חברות, השעיה זמנית, סיום פעילות, חסינויות, זכויות יתר ופטורים), התשע"ג-2013, ועוד. יובהר כי קביעת האמור בחוק ולא בתקנות, כפי שנעשה במקרים דומים בעבר, נובעת מרצון לייעל את הליך הטמעת ההוראות בדיון הישראלי.

סעיף 5 כדי לקיים מהלך תקין של עבודה מול הבנק ובדומה לסמכות שהותקנה לשר האוצר בחוק אמנות קרן המטבע הבין-לאומית והבנק הבין-לאומי לשיקום ולפיתוח, התשי"ד-1954, מוצע בסעיף זה להסמיך את שר האוצר לממונה על ביצוע החוק ולהתקין תקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת, בכל הנוגע לביצוען של הוראות אמנת הבנק ולמילוי התחייבויותיה של המדינה על פיהן.

לתוספת

הוראות אמנת הבנק בעניין מעמד, חסינויות, פטורים וזכויות יתר מובאות בתרגומן לעברית.

את המדינה בגופים מולטילטרליים כדוגמת בנקים לפיתוח. לפיכך מוצע לקבוע כי שר האוצר או מי שהוא הסמיך לכך ייצג את המדינה לעניין החברות בבנק (כלומר יהיה נציג ישראל במועצת המנהלים של הבנק).

עם השנים ייתכנו שינויים ועדכונים באמנה לפי החלטת מועצת הנגידים של הבנק (Board of Governors) שבה תהיה מיוצגת גם ישראל. כל תיקון באמנת הבנק שיאומץ על ידי המועצה (פה אחד או ברוב של שני שלישים, בהתאם לסוג התיקון), ייכנס לתוקף בתוך שלושה חודשים ממועד אימוצו, בלא צורך באשרור של המדינות החברות (סעיף 59(3) לאמנת הבנק). לפיכך מוצע לקבוע כי שר האוצר יהיה אחראי ליידע את הממשלה על תיקונים באמנת הבנק טרם כניסתם לתוקף. כמו כן מוצע לקבוע בסעיף זה כי בעת ביצוע תיקונים באמנת הבנק, למעט בעניינים כספיים ופיננסיים, יפעל שר האוצר בהסכמת שר החוץ ושר המשפטים.

סעיף 4 חסינותם של ארגונים בין-לאומיים בין-ממשלתיים מעוגנת במשפט הבין-לאומי ההסכמי. קיומה של החסינות והיקפה תלויים בהוראות ההסכם הבין-לאומי המסדיר את עבודת הארגון ומחייבות את המדינות שהן צד להסכם זה בלבד. בהתאם לכך, ארגונים בין-לאומיים רבים נוהגים לקבוע הוראות בעניין חסינותם מפני הליכים משפטיים במסמכי ההקמה שלהם. ככלל, חסינותם של ארגונים בין-לאומיים היא פונקציונלית ומטרתה לאפשר לארגון הבין-לאומי להגשים את יעדיו ולבצע את תפקידיו במדינות החברות בו, תוך

מטרת פרק זה

כדי לאפשר לבנק למלא ביעילות את ייעודו ולבצע את התפקידים שעליהם הוא אמון, יוענקו לבנק המעמד, החסינויות, זכויות היתר והפטורים המפורטים בפרק זה בשטחה של כל חֶבְרָה.

מעמד משפטי

לבנק תהיה אישיות משפטית מלאה, ובפרט, תהיה לו הכשרות המשפטית המלאה:

- (i) להתקשר בחוזים;
- (ii) לרכוש ולהוציא מרשותו נכסי דלא ניירי ונכסי דניירי; וכן
- (iii) לזווג הליכים משפטיים.

חסינות מפני הליכים שיפוטיים

(1) הבנק ייהנה מחסינות מפני כל צורה של הליך משפטי, אלא במקרים הנובעים מתוך או הקשורים למימוש סמכויותיו ללוות כסף, לערוב להתחייבויות, או לקנות ולמכור או לבטח מכירה של ניירות ערך, ובמקרים כאמור ניתן להגיש תביעות נגד הבנק בבית משפט בעל סמכות שיפוט בשטחה של מדינה שבה הבנק מחזיק משרד ראשי או סניף, או שבה מינה סוכן לצורך קבלת שירות או הודעה על הליך, או הנפיק או ביטח ניירות ערך.

(2) על אף הוראות פסקה (1), לא תינקט פעולה נגד הבנק על ידי חֶבְרָה כלשהי, או על ידי כל סוכנות או גוף של חֶבְרָה, או על ידי כל ישות משפטית או אדם הפועלים במישרין או בעקיפין למען חֶבְרָה או סוכנות או גוף של חֶבְרָה או שנצמחת להם תביעה מכל סוכנות או גוף של חֶבְרָה; החֶבְרָות יפנו להליכים מיוחדים ליישוב מחלוקות בין הבנק לחֶבְרָות בו ככל שייקבעו בהסכם זה, בהוראות העזר ובתקנות הבנק, או בחוזים שהתקשרו בהם עם הבנק.

(3) רכוש ונכסים של הבנק, לא משנה היכן הם נמצאים ובידי מי הם מוחזקים, יהיו חסינים מפני כל צורה של תפיסה, עיקול או הוצאה לפועל לפני מתן פסיקה סופית נגד הבנק.

חסינות נכסים

רכוש ונכסים של הבנק, לא משנה היכן הם נמצאים ובידי מי הם מוחזקים, יהיו חסינים מפני חיפוש, עיקול, החרמה, הפקעה או כל צורה אחרת של תפיסה או עיקול באמצעות הליך מנהלי או חקיקתי.

חסינות ארכיבים

ארכיבי הבנק, וככלל, כל המסמכים השייכים לבנק או המוחזקים ברשותו, יהיו חסינים מפגיעה, ולא משנה היכן הם נמצאים.

חופש מהגבלות על נכסים

במידה הנדרשת למילוי ייעודו ותפקידיו של הבנק ביעילות, ובכפוף להוראות הסכם זה, כל רכושו ונכסיו של הבנק יהיו חופשיים מכל הגבלה, תקנה, פיקוח ודחיית פירעון חובות מכל סוג שהוא.

זכות יתר לתקשורת

סעיף 54

כל חֶבְרָה תעניק לתקשורת הרשמית של הבנק יחס זהה לזה שהיא מעניקה לתקשורת הרשמית של כל חֶבְרָה אחרת.

סעיף 55

חסינות וזכויות יתר של סגל הבנק

כל הנגידים, הדירקטורים, חליפיהם, נושאי המשרה ועובדי הבנק, לרבות מומחים המבצעים משימות בעבור הבנק –

(i) יהיו חסינים מפני הליכים משפטיים בנוגע למעשים שעשו במסגרת מילוי תפקידם הרשמי, למעט כאשר הבנק ויתר על חסינות זו;

(ii) מקום שאין הם אזרחים מקומיים, ייהנו מאותן חסינויות מפני הגבלות הגירה, דרישות רישום זרים וחובות שירות לאומי, ואותן הקלות בנוגע לתקנות מטבע חוץ שהחברות מעניקות לנציגים, לנושאי משרה ולעובדים בדרג דומה, של חֶבְרָות אחרות; וכן

(iii) ייהנו מהקלות בתנועה באופן הזהה לזה שמעניקות החֶבְרָות לנציגים, לפקידים ולעובדים בדרג דומה, של חֶבְרָות אחרות.

סעיף 56

פטור ממיסוי

(1) הבנק, נכסיו, רכושו, הכנסתו ופעולותיו ועסקאותיו, יהיו פטורים מכל מיסוי ומכל מכס; כמו כן, הבנק יהיה פטור מכל התחייבות לתשלום, ניכוי במקור או גבייה של כל מס או מכס.

(2) לא יוטל מס על משכורות ותגמולים, או ביחס אליהם, שמשלם הבנק לדירקטורים, חליפיהם, נושאי משרה או עובדי הבנק, לרבות מומחים המבצעים משימות בעבור הבנק, למעט במקרה שהחברה מפקידה עם מסמך האשרו, הקבלה או האישור שלה הצהרה כי החברה כאמור שומרת לעצמה וליחידות המשנה המדיניות שלה את הזכות למסות שכר וגמול, לפי העניין, שמשלם הבנק לאזרחים או לנתינים של מדינה חֶבְרָה כאמור.

(3) לא יוטל מס מכל סוג שהוא על כל התחייבות או נייר ערך שהנפיק הבנק, כולל כל דיבידנד או ריבית עליהם, ולא משנה מי מחזיק בהם באחד מאלה:

(i) אם המס מוטל אך ורק משום שההתחייבות או נייר הערך כאמור מונפקים על ידי הבנק; או

(ii) אם בסיס השיפוט הבלעדי למיסוי כאמור הוא המקום או המטבע שבהם הוא מונפק, הוסב לתשלום או שולם, או מיקומו של כל משרד או מקום עסק שהבנק מחזיק.

(4) לא יוטל מס מכל סוג על כל התחייבות או נייר ערך שמבטח הבנק, כולל כל דיבידנד או ריבית עליהם, ולא משנה מי מחזיק בהם באחד מאלה:

(i) אם המס מוטל אך ורק משום שההתחייבות או נייר הערך כאמור מבוטחים על ידי הבנק; או

(ii) אם הבסיס השיפוטי הבלעדי למיסוי כאמור הוא מיקומו של כל משרד או מקום עסק שהבנק מחזיק.

כל חברה, בהתאם למערכת המשפט שלה, תנקוט במהרה כל פעולה שתידרש כדי להכניס לתוקף בשטחה את ההוראות המפורטות בפרק זה ותודיע לבנק בפירוט על הפעולה שנקטה.

ויתור על חסינויות, פטורים וזכויות יתר

הבנק רשאי, לפי שיקול דעתו, לוותר על כל אחד מזכויות היתר, החסינויות והפטורים הניתנים לפי פרק זה בכל מקרה, באופן ובתנאים הנראים לו מתאימים לטובת הבנק.

